



اتحاد المهندسين العرب
الهيئة العربية للتحكيم الهندسي



دليل دورة إعداد وتأهيل المحكم الهندسي

+11

تمريناً عملياً

12

وحدة تعليمية

42+

ساعة تعليمية

5

أيام تدريبية

البرنامج التدريبي المتكامل لتأهيل المحكمين الهندسيين العرب
وفق أعلى المعايير الدولية في التحكيم الهندسي



شهادة معتمدة

للتنسيق والاستفسار: arabengs@arabfedeng.org | www.arabfedeng.org

نبذة عن الهيئة العربية للتحكيم الهندسي

أنشأت الهيئة العربية للتحكيم الهندسي بقرار من المجلس الأعلى لاتحاد المهندسين العرب بتاريخ 2010/12/19 ، وذلك ضمن نطاق الاتحاد .تتكون عضويتها من الهيئات الهندسية الأعضاء في الاتحاد بالإضافة إلى هيئات ومؤسسات وأفراد آخرين وقد شُكلت لجنة تأسيسية من ممثلي بعض الدول العربية، وأُعلن عن تأسيسها رسمياً في القاهرة بتاريخ 2012/07/10 حيث تم انتخاب أول لجنة تنفيذية لها

أهداف الهيئة

• تنظيم عملية تسوية النزاعات في العقود الهندسية عن طريق التحكيم والوسائل البديلة • التحكيم في النزاعات الناشئة عن العقود الهندسية وتقديم المشورة في اختيار المحكمين • تطوير قواعد التحكيم وتوحيد الإجراءات المتبعة في ممارستها • وضع أسس قبول المحكمين والموفقين والخبراء واعتمادهم لدى الهيئة	• نشر ثقافة التحكيم والوسائل البديلة لتسوية النزاعات • عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية المتخصصة • إصدار دليل عن المحكمين والموفقين والخبراء المسجلين • عقد اتفاقيات مع مراكز التحكيم والجامعات ومؤسسات التحكيم الدولية
--	--

لماذا التحكيم الهندسي؟

يُشكل التحكيم وسيلةً أساسية لحسم المنازعات ذات الطابع الهندسي أو التجاري. وأصبحت معظم العقود النموذجية الشائعة الاستعمال تتضمن شرطاً تحكيمياً لحل وحسم المنازعات. ومع تنامي حجم الأعمال الهندسية في العقود الماضية وبرز أنماط جديدة من الخلافات، ازداد التحكيم الهندسي أهميةً لا سيما في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج العربي

أهداف الدورة التدريبية

تستهدف هذه الدورة جميع أطراف العقد: المالك، المهندس، المقاول، العاملين في إدارة العقود، والمسؤولين عن حل المنازعات وتهدف إلى تدريب المشاركين على :

• التعرف على الوسائل البديلة لفض النزاع • تحليل وإدارة المطالبات والأوامر التغييرية • فهم التزامات أطراف العقد الهندسي • التدريب على استعمال العقود النموذجية	• صياغة حكم التحكيم وإجراءات التنفيذ • أهمية السجلات المعاصرة في التحكيم • دور القضاء في إجراءات وقضايا التحكيم • تعلم أحكام وقواعد التحكيم وإجراءاته
---	---

الاعتماد والشهادات

يخضع المشاركون في الدورة لامتحان تحريري شامل بعد إتمام المستويات الثلاثة. وتُمنح الشهادات وفق نتائج الامتحان على النحو الآتي :

الدرجة	العلامة	المزايا
محكم (أ)	فأكثر 75%	• شهادة محكم (أ) + (تسجيل في سجل محكمي الهيئة)
محكم (ب)	60% – 75%	• شهادة محكم (ب) + (تسجيل في سجل محكمي الهيئة)
عضو DAAB	50% – 60%	• تسجيل في سجل أعضاء مجلس فض النزاع المعتمدين (DAAB)

♦ يستلم المشاركون شهادة حضور معتمدة من الهيئة

نتائج الدورة والمخرجات

• شهادة محكم معتمد من الهيئة • صقل الخبرات العملية في التحكيم • التوعية التحكيمية الشاملة	• الحق في تمثيل الهيئة في نزاعات التحكيم • التسجيل في قائمة محكمي الهيئة الدولية • عضوية الهيئة العربية للتحكيم الهندسي
---	---

تفاصيل الدورة

اليوم	المحور الرئيسى	الوحدات التعليمية المغطاة
اليوم الأول	العقود الهندسية +المطالبات التعاقدية	فيديك ومكوناته - توزيع المخاطر - الأوامر التغييرية - الإخطارات
اليوم الثاني	تحليل التأخيرات والإثبات +فض النزاعات	طرق التأخير الأربع - السجلات المعاصرة - قواعد الإثبات - التسوية الودية - المسؤولية - DAAB
اليوم الثالث	نظرية التحكيم والمبادئ +هيئة التحكيم	أنواع التحكيم - المبادئ الثمانية - هيئة التحكيم - سلوكيات المحكم - شرط التحكيم ومشارطته
اليوم الرابع	إجراءات التحكيم وصياغة الحكم	المذكرات والجلسات - صياغة - TOR - طلب التحكيم الحكم - أنواع الأحكام - الأخطاء الشائعة
اليوم الخامس	التنفيذ والأونسيترال +المحاكاة الكبرى	دور القضاء - الإبطال - نيويورك 1958 - الأونسيترال التحكيم المعجل - محاكاة شاملة

اليوم الأول

العقود الهندسية

الأهداف التعليمية لليوم الأول

- التعرف على تاريخ فيديك وتطور عقود وأنماطه الرئيسية
- فهم مكونات عقد المقابلة العربي الموحد
- اتقان آلية توزيع المخاطر في العقود
- استيعاب التزامات أطراف العقد الهندسي
- فهم أنواع العقود الهندسية والتميز بينها
- فهم مكونات العقد الهندسي ووثائقه وأولويتها

الوقت	النوع	المدة	الموضوع
8:30 – 9:00	الجلسة الافتتاحية	30 د	كلمات ترحيبية ومحاضرة تعريفية بأهمية التحكيم الهندسي ودور الهيئة العربية للتحكيم الهندسي
9:00 – 9:45	نظري	45 د	أنواع العقود الهندسية وأهم السمات المميزة فيها
9:45 – 10:30	نظري	45 د	عقود فيديك النموذجية
10:30 – 11:15	نظري	45 د	عناصر العقود الهندسية
11:15 – 11:45	استراحة	30 د	استراحة افطار
11:45 – 12:15	تطبيقي	30 د	تمرين (1): اختيار نوع العقد المناسب
12:15 – 13:00	نظري	45 د	توزيع المخاطر في العقود الهندسية
13:00 – 13:45	نظري	45 د	عقد المقابلة العربي الموحد
13:45 – 14:30	استراحة الغداء	45 د	استراحة الغداء
14:30 – 15:00	تطبيقي	30 د	تمرين (2) : تحليل مخاطر بعقد مقاولات عامة
15:00 – 15:45	نظري	45 د	التزامات أطراف التعاقد في العقود الهندسية
15:45 – 16:30	محاكاة	45 د	لعب الأدوار :التفاوض على توزيع مخاطر نفق جبلي

اليوم الثاني

المطالبات التعاقدية وتحليلها

الأهداف التعليمية لليوم الثاني

- إتقان منهجية تحليل التأخيرات باستخدام طريقة المسار الحرج
- التمييز بين طرق تحليل التأخير الأربع واختيار الأنسب لكل حالة
- إدراك أهمية السجلات المعاصرة وترتيب قوة الأدلة في التحكيم الهندسي
- إتقان آلية الأوامر التغييرية: أنواعها وإجراءاتها وتسعيها
- اكتساب مهارة صياغة إخطارات المطالبات وفق المادة 20.2 فيديك 2017

الوقت	النوع	المدة	الموضوع
9:00 – 9:45	نظري	45 د	المطالبات وتسوية النزاعات بموجب عقود (فيديك)
9:45 – 10:30	نظري	45 د	تحديد المهندس
10:30 – 11:15	نظري	45 د	المطالبات المالية وقياس الأعمال
11:15 – 11:45	استراحة	30 د	استراحة
11:45 – 12:15	تطبيقي	30 د	تمرين (3) : صياغة إخطار مطالبة كامل وفق م 20.2
12:15 – 13:00	نظري	45 د	مطالبات التأخير
13:00 – 13:45	نظري	45 د	التعديلات والأوامر التغييرية
13:45 – 14:30	استراحة الغداء	45 د	استراحة الغداء
14:30 – 15:00	تطبيقي	30 د	تمرين (4) : تقييم أمر تغييرى وتسعيه
15:00 – 15:45	نظري	45 د	القوة القاهرة والظروف الاستثنائية
15:45 – 16:30	نظري	45 د	السجلات المعاصرة
16:30 – 17:00	تطبيقي	30 د	تمرين (5) : تحليل جدول زمني وحساب التمديد المستحق

اليوم الثالث

فض النزاعات واتفاق التحكيم

الأهداف التعليمية لليوم الثالث

- استيعاب نظرية التحكيم وخصائصه وأنواعه وطبيعته القانونية
- صياغة شرط التحكيم ومشارطة التحكيم وتمييز الشروط المعيبة
- استيعاب المنظومة المتدرجة لفض النزاعات في فيديك 2017
- إتقان آلية مجلس تجنب وفض النزاعات - التشكيل والصلاحيات وما يترتب على قراراته
- فهم وثيقة الاختصاص وأهميتها المحورية وكيفية إعدادها
- فهم دور القضاء في التحكيم: قبله وأثناءه وبعده وحدود التدخل

الوقت	النوع	المدة	الموضوع
9:00 – 9:45	نظري	45 د	الوسائل البديلة لفض النزاعات
9:45 – 10:30	نظري	45 د	إجراءات مجالس فض النزاعات بموجب عقود (فيديك)
10:30 – 11:15	نظري	45 د	التسوية الودية (ضرورتها وآثارها)
11:15 – 11:45	استراحة	30 د	استراحة
11:45 – 12:15	تطبيقي	30 د	تمرين (5) : صياغة إخطار مطالبة كامل وفق عقود فيديك
12:15 – 13:00	نظري	45 د	اتفاق التحكيم
13:00 – 13:45	نظري	45 د	أنواع التحكيم - التحكيم المؤسسي والحر والتفريق بين التحكيم المحلي والتحكيم الدولي
13:45 – 14:30	استراحة الغداء	45 د	استراحة الغداء
14:30 – 15:00	تطبيقي	30 د	تمرين (6) : صياغة شرط تحكيم كامل وتحليل شروط معيبة
15:00 – 15:45	نظري	45 د	الخبرة الفنية
15:45 – 16:30	نظري	45 د	مقر التحكيم / ودور القاضي المختص في تعيين المحكمين
16:30 – 17:00	محاكاة	45 د	محاكاة جلسة (DAAB) كاملة (مقاول + صاحب عمل + مجلس)

اليوم الرابع

إجراءات التحكيم من الطلب حتى صياغة الحكم

الأهداف التعليمية لليوم الرابع

- معرفة البيانات الإلزامية لحكم التحكيم الصحيح وشروط سلامته
- حفظ المبادئ الثمانية الأساسية في التقاضي بالتحكيم مع التطبيق
- فهم شروط المحكم وأوجه الشبه والاختلاف مع القاضي
- التمييز بين أنواع أحكام التحكيم وتحديد المناسب لكل حالة

الوقت	النوع	المدة	الموضوع
9:00 – 9:45	نظري	45 د	تشكيل هيئة التحكيم
9:45 – 10:30	نظري	45 د	المبادئ الأساسية في التقاضي
10:30 – 11:15	نظري	45 د	سلطة هيئة التحكيم
11:15 – 11:45	استراحة	30 د	استراحة
11:45 – 12:15	تطبيقي	30 د	تمرين (7) تشكيل هيئة تحكيم
12:15 – 13:00	نظري	45 د	إجراءات التحكيم
13:00 – 13:45	نظري	45 د	قواعد الإثبات
13:45 – 14:30	استراحة الغداء	45 د	استراحة الغداء
14:30 – 15:00	تطبيقي	30 د	تمرين (8) تقييم قوة الأدلة وترتيبها
15:00 – 15:45	نظري	45 د	المسئولية العقدية والمسئولية القانونية
15:45 – 16:30	نظري	45 د	صياغة حكم التحكيم
16:30 – 17:00	تطبيقي	30 د	تمرين(9) صياغة منطوق حكم تحكيم كامل ومُسبَّب

اليوم الخامس

التنفيذ والإبطال + قواعد الأونسيترال + المحاكاة الختامية الكبرى

الأهداف التعليمية

- معرفة الأسباب التسعة لإبطال حكم التحكيم وكيفية تجنبها
- إتقان إجراءات الصيغة التنفيذية وتنفيذ الأحكام الأجنبية عربياً ودولياً
- الإلمام بقواعد الأونسيترال والتحكيم المعجل وشروط استخدامها
- تطبيق كامل المعرفة المكتسبة في محاكاة تحكيم هندسي متكامل

الوقت	النوع	المدة	الموضوع
9:00 – 9:45	نظري	45 د	دور القضاء في التحكيم وبطلان الحكم أو تنفيذه
9:45 – 10:30	نظري	45 د	مسئوليات المحكم وسلوكياته
10:30 – 11:15	نظري	45 د	القضايا المتكررة
11:15 – 11:45	استراحة	30 د	استراحة
11:45 – 12:15	تطبيقي	30 د	تمرين (10) تقييم حالات سلوك المحكم (إفصاح؟ رد؟ تنحي؟)
12:15 – 13:00	نظري	45 د	قواعد اليونيسيترال
13:00 – 13:45	نظري	45 د	أنواع وشروط الحكم التحكيمي
13:45 – 14:30	استراحة الغداء	45 د	استراحة الغداء
14:30 – 15:00	تطبيقي	30 د	تمرين (11) إعداد قائمة المسائل الجوهرية وترتيبها
15:00 – 16:00	محاكاة	60 د	محاكاة تحكيم هندسي: الخبراء + أسئلة الهيئة + مداولة
16:00 – 17:00	تقييم	60 د	أسئلة تقييم للمتدربين

الجدول الزمني التفصيلي للدورة

اليوم	الساعات	الوحدات المغطاة من المنهج	الموضوع الرئيسي
الأول	8.5 ساعة	الجزء الأول + الجزء الثاني	العقود + المطالبات
الثاني	8.5 ساعة	الجزء الثاني + الجزء الثالث	التأخيرات + فض النزاعات
الثالث	8.5 ساعة	الجزء الرابع (1-4) + (ملحق الشرط	نظرية التحكيم + هيئة التحكيم
الرابع	8.5 ساعة	الجزء الرابع (5-9)	إجراءات التحكيم + الحكم
الخامس	8.5 ساعة	الجزء الرابع (10-13) + (ملحق الأونسيترال	التنفيذ + الأونسيترال + المحاكاة
الإجمالي	42.5 ساعة	13 وحدة 22 تمريناً	جميع وحدات المنهج

توزيع الدرجات والتقييم

العنصر	التفاصيل	الدرجة الكاملة	نسبة النجاح	الوزن	ملاحظات
اختبارات يومية	5 اختبارات 5 درجات	25	60%	25%	10 أسئلة / يوم
التمارين الفردية	7 تمارين 3x	21	60%	21%	جودة التحليل
لعبة الأدوار	5 تمارين جماعية	16	مقبول	16%	المشاركة والجودة
المحاكاة الختامية	اليوم الخامس	20	مقبول	20%	أداء الفريق
الاختبار الشامل	اليوم الخامس	18	60%	18%	8 أسئلة مقالية
المجموع	-	100	65%	100%	درجة للنجاح 65

يستلم كل متدرب نسخة ورقية من
الحقيبة التدريبية
كتاب منهج تأهيل المحكم الهندسي
عقد المقابلة العربي الموحد

نموذج شهادة الإتمام

اتحاد المهندسين العرب
الهيئة العربية للتحكيم الهندسي
شهادة إتمام دورة
إعداد وتأهيل المحكم الهندسي
نُشهد أن

قد أتم بنجاح الدورة التدريبية المكثفة
5 أيام – 42.5 ساعة تعليمية

المشتملة على: العقود الهندسية والمطالبات التعاقدية وتحليل التأخيرات وفض النزاعات ونظرية التحكيم وإجراءاته
وصياغة أحكامه وتنفيذها وفق المعايير الدولية

الدرجة الإجمالية _____ من: 100

المدينة _____ التاريخ: _____

للتواصل والتسجيل

الهيئة العربية للتحكيم الهندسي – اتحاد المهندسين العرب

شارع رمسيس – القاهرة – جمهورية مصر العربية

Tel: +202 27735 610 | Fax: +202 25749404 30

arabengs@arabfedeng.org | arabengs@hotmail.com

www.arabfedeng.org

اتحاد المهندسين العرب – الهيئة العربية للتحكيم الهندسي